



S

Abrechnung

Bau III Nr. 731/166/1/71

2.5/1.377

0400-1971-0011

V e r t r a g

zwischen

den Schweizerischen Bundesbahnen, vertreten durch die Bauabteilung III, in Zürich (SBB)

und

der Gemeinde Mitlödi, vertreten durch ihren Gemeinderat (Gemeinde)

über

den Bau, den Unterhalt und die Benützung der Abortanlage auf der Station Mitlödi.

Art. 1

Die SBB bauen als Ersatz des baufälligen alten Abortgebäudes auf der Station Mitlödi eine neue öffentliche Abortanlage gemäss dem Grundrissplan Nr. 19118 vom 18.8.1971 im Masstab 1:20. Dieser Plan bildet einen integrierenden Bestandteil dieses Vertrages.

Art. 2

Die Kosten für die Erstellung des Abortgebäudes sind auf Fr. 25'000.-- veranschlagt. An den Baukosten beteiligt sich die Gemeinde mit einem festen Beitrag von Fr. 10'000.--. Ferner übernimmt die Gemeinde die Lieferung des für das ganze Abortgebäude erforderlichen Gebrauchswassers und der elektrischen Energie für die Beleuchtung der Abortanlage, auf ihre Kosten.

Vd	1
B1	
RK/HB	
Bd	
Bau	
G	
KDG	
VK	
.....	
Orig.	
Stg.	1
NK	
OK	
Plan	

M

Art. 3

Das Abortgebäude bleibt Eigentum der SBB.

Sollte aus bahnbetrieblichen oder bahnbaulichen Gründen ein Abbruch der neuen Abortanlage vor dem 1.1.1991 notwendig werden, so sind die SBB bereit, als Entschädigung für jedes vorzeitige ganze Jahr 1/20 (ein Zwanzigstel) der Beitragskosten, ohne jeglichen Zins, d.h. Fr. 500.-- an die Gemeinde zurückzuerstatten.

Ab 1.1.1991 hat die Gemeinde keinen Anspruch mehr auf eine Entschädigung irgendwelcher Art.

Art. 4

Nachtrag v. 28. Mai 1990

Der Unterhalt sowie die Reinigung des Abortgebäudes werden durch die SBB auf ihre Kosten besorgt.

Sollte aus personellen Gründen der Unterhalt (Reinigung, Wartung und laufender Kleinunterhalt) durch das ordentliche Personal der Station Mitlödi nicht mehr möglich sein, oder die Oeffnungszeiten nicht mehr den Dienstzeiten des Personals entsprechen, so ist über den Weiterbetrieb der Abortanlage eine Neuregelung zwischen der Gemeinde und den SBB zu treffen.

Art. 5

Die Abortanlage ist an der Zentralheizung des Aufnahmegebäudes angeschlossen, welche von den SBB auf ihre Kosten besorgt wird.

Art. 6

Die Brandversicherung der Abortanlage einschliesslich allen dazugehörenden Installationen obliegt den SBB.

Art. 7

Die SBB sind allein und entschädigungslos berechtigt, das Abortgebäude innen und aussen nach eigenem Ermessen zu plakatieren, Vitrinen, Automaten und dergleichen anzubringen oder anbringen zu lassen. Allfällig damit verbundene Einnahmen gehören den SBB allein.

Art. 8

Die Abortanlage kann während den Oeffnungszeiten von den Bahnenbenützern und der allgemeinen Bevölkerung uneingeschränkt benützt werden.

Art. 9

Die SBB legen innerhalb der ordentlichen Dienstzeiten des Personals der Station Mitlödi die Oeffnungszeiten der Abortanlage im Einvernehmen mit der Gemeinde fest. Sie übernehmen auch deren Oeffnung und Schliessung.

Art. 10

Nachtrag v. 28. Nov 1990

Bei den beiden Abortkabinen werden Gebühren erhoben, deren Höhe von den SBB allein festgesetzt wird. Die sich daraus ergebenden Einnahmen gehören den SBB.

Art. 11

Die SBB sind berechtigt, den Vertrag unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von sechs Monaten, jederzeit nach ihrem Ermessen zu kündigen, wenn dies aus bahnbaulichen oder bahnbetrieblichen Gründen erforderlich ist. Die Bestimmungen des Art. 3 werden sinngemäss angewendet.

Die Gemeinde ist nur aus zwingenden Gründen berechtigt, den Vertrag zu kündigen, wobei ebenfalls eine Kündigungsfrist von sechs Monaten einzuhalten ist. In einem solchen Falle stehen ihr für den von ihr geleisteten Baukostenbeitrag und ihre übrigen Lieferungen keinerlei Entschädigungsansprüche zu. Die SBB entscheiden in einem solchen Falle nach eigenem Ermessen, was mit dem Abortgebäude und seinen Räumen zu geschehen hat.

Art. 12

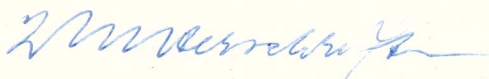
Jeder Vertragspartner haftet selbständig für die von ihm übernommenen Verpflichtungen, nach den massgeblichen, gesetzlichen Bestimmungen.

Art. 13

Allfällige sich aus diesem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten werden von den ordentlichen Gerichten des Kantons Zürich beurteilt.

Mitlödi und Zürich, den 28. Oktober 1971

Politische Gemeinde Mitlödi



Bauabteilung Kreis III
Der Stellvertreter
des Oberingenieurs

N A C H T R A G I

zum Vertrag vom 28.10.1971

zwischen

den Schweizerischen Bundesbahnen, vertreten durch die
Betriebsabteilung des Kreises III in 8021 Zürich (SBB)

und

der Gemeinde Mitlödi, vertreten durch den Gemeinderat in
8756 Mitlödi (Gemeinde)

über

den Bau, den Unterhalt und die Benützung der Abortanlage
auf der Station Mitlödi

Die Neuregelung über den Unterhalt wird zwischen der Gemeinde und
den SBB wie folgt vereinbart.

Art 4 lautet neu

Der Unterhalt, die Reinigung und die Erneuerung des Abortgebäudes
werden durch die Gemeinde besorgt.

Art 10 lautet neu

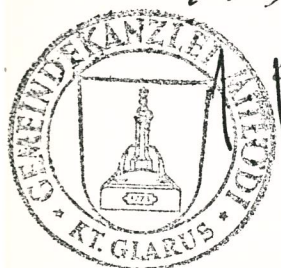
Bei den beiden Abortkabinen werden Gebühren erhoben, deren Höhe
von der Gemeinde festgesetzt wird. Die sich daraus ergebenden Ein-
nahmen gehören der Gemeinde.

Dieser Nachtrag tritt auf den 1. Juni 1990 in Kraft

Doppelt ausgefertigt in Zürich, 28.05.1990

Für die Gemeinde

SCHWEIZERISCHE BUNDESBAHNEN
Betriebsabteilung Kreis III



H. Meyer
H. Meyer

K. Schmid